

1501052-64.2021.8.26.0472

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: VALDEMAR BRAGHETO JUNQUEIRA

Comarca: Porto Ferreira

Foro: Foro de Porto Ferreira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 08/04/2022

... do legislador.

Na hipótese do tráfico o aumento teria de ser de dois inteiros para se chegar aos quinze anos! Desnecessário maior esforço para ver o efeito catastrófico desse procedimento em crimes como o peculato ou o homicídio qualificado. Nunca se chegará ao máximo, o que, na prática, contraria frontalmente a lei.

Mais, o procedimento que toma como base de cálculo a pena mínima ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Ferreira

Foro de Porto Ferreira

2ª Vara

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 525, Porto Ferreira - SP - cep 13660-017

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501052-64.2021.8.26.0472 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501052-64.2021.8.26.0472

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS DOS SANTOS e outros

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de DOUGLAS DOS SANTOS, DIALISSON MACIEL DE SOUZA E DAVID BENEDITO GONÇALVES DO ROSÁRIO, já qualificados nos autos, como incurso no artigo 157, §§ 2º, incisos II e V, e 2ª-A, inciso I, do Código Penal afirmando que em 17 de agosto de 2021, no período noturno, na rua Luiz Gama, nº 1399, Centro, nesta cidade e comarca de Porto Ferreira, invadiram a residência mediante grave ameaça exercida com o emprego de duas armas de fogo e restrição da liberdade das vítimas Jéssica Maria de Alencar e Rubens Celso de Almeida, ordenando que Jessica ficasse sentada em um colchão com sua filha e que Rubens ficasse deitado no chão de bruços; subtraíram um veículo Fiat/Uno cor branca, R\$ 300,00 em dinheiro, um notebook Dell, um celular Moto G8 plus, um celular Moto E7 play, documentos bancários e pessoais e, ainda, diversas joias, semijoias, relógios, óculos e itens de uma loja de presentes que seria inaugurada.

Segundo se apurou no inquérito policial que embasou a denúncia, "os denunciados DIALISSON e DOUGLAS são irmãos e, à época dos fatos, este mantinha um relacionamento sexual com a vítima Jéssica, o que lhe garantiu obter informações sobre a rotina e bens desta e sua família. Além disso, todos os denunciados possuem notório envolvimento em crimes de roubo, com processos e/ou condenações por tal prática (cf. folha de antecedentes às fls. 136/138, 140/147 e em anexo e certidões às fls. 150/152 e 153/155). Na data dos fatos, munidos das informações necessárias sobre as vítimas, os denunciados ajustaram entre si a prática delitiva e, para

tanto, dirigiram-se até a residência delas no veículo VW/Gol, cor prata, placas DNQ-4F92, registrado em nome da sogra de DIALISSON, mas de uso deste e da namorada Fernanda1, o qual foi inclusive captado pelas câmeras de segurança de um comércio na mesma rua da casa das vítimas por lá passando próximo ao horário do crime (cf. relatório policial de fls. 09/15 e print abaixo). Ato contínuo, os denunciados pararam o veículo nas proximidades, no que DIALISSON e DAVID desceram e esperaram as vítimas chegarem na residência, passando à pé e sem máscara atrás delas no momento em que estacionavam o carro, ao passo que DOUGLAS, por já ser conhecido de Jéssica em razão do relacionamento, permaneceu no veículo VW/Gol, cor prata, dando cobertura à ação e enviando mensagens a esta para saber onde estava. Após as vítimas ingressarem na residência na companhia da filha de apenas seis anos de idade, DIALISSON e DAVID invadiram o imóvel e, portando um revólver cada um, anunciaram o assalto, ordenando que Jéssica ficasse sentada em um colchão com a criança e que Rubens ficasse deitado no chão de bruços. Os denunciados passaram então a recolher os objetos acima descritos e, após cerca de uma hora e meia mantendo as vítimas subjugadas no local, empreenderam fuga no veículo Fiat/Uno pertencente a estas, o qual foi abandonado no bairro Cristo Redentor, o mesmo onde DIALISSON possui residência. Antes de deixarem a residência os agentes ordenaram que as vítimas não saíssem, porém Jéssica foi até a janela da sala quando eles saíram e conseguiu ver o veículo VW/Gol prata, o qual estava com os vidros abaixados e tinha DOUGLAS na direção, pessoa com quem ela se relacionava e que foi prontamente reconhecida já naquele momento. Comunicada dos fatos, a Polícia Civil passou a realizar as diligências investigativas e, diante dos elementos informativos obtidos apontando para a autoria na pessoa dos irmãos DIALISSON e DOUGLAS, representou pela expedição de mandado de busca e apreensão para a residência deles (fls. 07/08), o que foi deferido por este E. Juízo (fls. 81/86 - autos nº 1501035-28.2021.8.26.0472). O mandado de busca foi então cumprido no dia 01 de setembro de 2021, ocasião em que foram apreendidas na posse de Fernanda, namorada de DIALISSON, na residência do casal, diversas das joias roubadas, as quais foram reconhecidas e devolvidas à vítima Jéssica (cf. autos de exibição, apreensão e entrega de fls. 50/51 e 53/54). Além disso, quando os policiais civis realizavam vistoria no veículo VW/Gol prata, Fernanda pegou um aparelho celular que estava no automóvel e o arremessou ao solo, quebrando-o e inviabilizando a análise das informações nele armazenadas (cf. fls. 23/24). Fernanda assumiu a propriedade dos objetos roubados, razão pela qual foi presa em flagrante e, após recolher fiança, está sendo processada pelo delito de receptação em feito próprio (fls. 22/80 - autos nº 1501046- 57.2021.8.26.0472). DIALISSON foi submetido a reconhecimento pessoal e, mesmo em meio a outros indivíduos, foi apontado sem sombra de dúvidas pela vítima Jéssica como sendo um dos roubadores, tendo esta afirmado que ele usava um tênis branco da marca Fila por ocasião do crime, o qual foi apreendido na residência dele e também reconhecido e que "... inclusive quando do reconhecimento pediu que o suspeito mostrasse as pernas, pois como ficou com a cabeça abaixada percebeu que as 'batatas da perna' ficavam em uma posição diferente, sendo o porte físico idêntico". Além disso, Jéssica também reconheceu o veículo VW/Gol cor prata, que estava na residência de DIALISSON e Fernanda, como sendo o visualizado por ela do lado de fora da sua casa quando roubo e com DOUGLAS na direção, prontamente reconhecido por ela já no dia dos fatos, pois haviam se relacionado sexualmente em diversas ocasiões (fls. 26/27, 52 e 55). Já DAVID foi posteriormente identificado pela Polícia Civil como sendo o terceiro agente criminoso (cf. relatório policial de fls. 90/91) e, submetido a reconhecimento fotográfico em meio a diversas outras imagens de pessoas semelhantes, pois fugiu da cidade após o cumprimento do mandado de busca na residência dos comparsas inviabilizando o reconhecimento pessoal, também foi categoricamente apontado pela vítima Jéssica como sendo um dos roubadores, qual seja, a pessoa que, calçando um tênis preto da marca Oakley, ingressou armada no imóvel na companhia de DIALISSON (fls. 92 e 101). O reconhecimento de DIALISSON e DAVID pela vítima Jéssica foi possível porque momentos antes do roubo eles passaram, sem máscara, por detrás dela e do marido quando guardavam o carro na garagem, no que ela, estranhado o fato, ateve-se às características físicas e de vestimenta deles. Além de DAVID, os

denunciados DIALISSON e DOUGLAS também se evadiram da cidade após o cumprimento dos mandados de busca na residência deles e aprofundamento das investigações, prejudicando a instrução do feito e colocando em risco eventual aplicação da lei penal (cf. informação às fls. 132-in fine e 133)."

A denúncia foi recebida e o processo seguiu seu trâmite natural, com apresentação de defesa prévia, audiência de instrução e julgamento e alegações finais.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

O artigo 157 do Código Penal assim descreve o delito de roubo:

Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.

O tipo objetivo consiste na conduta de subtrair a coisa alheia e móvel mediante violência ou grave ameaça, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de se apropriar da coisa subtraída mediante o uso da força efetiva ou potencial direcionada contra outra pessoa com a finalidade de obtê-la para si ou para terceira pessoa, o que constitui seu elemento subjetivo específico. Trata-se de crime material, que requer o efetivo desfalque do patrimônio da vítima. A consumação do delito ocorre no momento em que a posse da coisa é invertida.

O crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.

STJ, REsp 1.499.050/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 09/11/2015, Tema 916 dos Recursos Repetitivos.

Ficou comprovada a existência do crime e sua autoria.

A existência do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 04/06, pelo auto de avaliação de fls. 97/100 e, sobretudo, pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

A suposta vítima Jéssica Maria de Alencar, em solo policial disse que "foi vítima de roubo qualificado no dia 17 de agosto do corrente ano; que na oportunidade, por volta das 22:40, chegou em sua casa, com seu marido e filha, em seu veículo FIAT UNO; que seu marido RUBENS, desceu do carro para abrir o portão, momento que viu dois rapazes, passarem por trás do veículo; que a declarante e sua família, adentraram normalmente no interior da moradia; que passado alguns minutos dois indivíduos cobrindo seus rostos, porém com as mesmas vestes dos indivíduos que passaram por trás do carro, momentos antes, pularam o muro da residência e exibindo armas de fogo, anunciaram que travava-se de um roubo; que, ambos estava armados com revólveres (armas com rodinhas), que a partir daí, determinaram que a declarante, ficasse sentada em um colchão ao chão com sua filha, ao passo que seu marido ficasse deitado na no chão de bruços; que os indivíduos ficaram pelo local por aproximadamente um hora e meia, depois evadiram seu carro, levando inúmeros pertences, tais como relógios, joias, itens de uma loja de presentes que a declarante estava prestes a inaugurar, totalizando um prejuízo aproximado de R\$ 80.000,00 reais; que os indivíduos que entraram em sua casa, eram pardos, sendo um deles, mais escuro, sendo que reparou bem que um deles usava tênis fila de cor branca e outro tênis oklay de cor preta; que tem condições de reconhecer os autores, uma vez que passaram sem mascara atrás do carro, momentos antes do roubo; que os indivíduos evadiram-se eu seu veículo e abandonaram seu carro no Bairro Cristo Redentor; que no instante que saíam da casa, os mesmos fecharam as trancaram as portas da casa, e determinaram que não saíssem do local; que, desobedecendo os assaltantes, foi até um vitro existente na sala e la pode ver um veículo VW Gol de

cor prata, com vidros abaixados; que a declarante, pode ver a pessoa que dirigia o citado veículo e trata-se da pessoa de DOUGLAS, conhecido da declarante; que esclarece que não revelou tal informação anteriormente, uma vez que não queria revelar que pagava a pessoa de DOUGLAS em troca de favores sexuais, ou seja, que fazia programa com DOUGLAS; que após ser indagada pela Polícia, que veio a receber denúncia sobre este fato, o declarante resolveu falar a verdade; que na ata de hoje, tem conhecimento que Polícia Civil, cumpriu mandado de busca na casa de DOUGLAS e também do seu irmão DIALISSON; que a declarante reconheceu sem sombra de dúvidas uma pulseira de prateada a qual está sem feixe, um berloque em forma de chapéu de cozinheiro, escrito chef, um berloque, rosca cor de rosa, um berloque escrito "eu amo tatoo", uma gargantilha de prata com pedras coloridas, uma corrente de prata contendo uma medalha com pai nosso, e um cantil cromado, esclarece que fornece para juntada, fotografias dos seus pertences; que ao observar a pessoa de DIALISSON MACLEI DE SOUZA, o qual estava entre outros, a declarante informa que reconhece sem sombra de dúvidas tal pessoa como sendo participe do roubo, o que usava um tênis do cor branca da marca Fila; que, a declarante inclusive quando do reconhecimento pediu que o suspeito mostrasse as pernas, pois como ficou com a cabeça abaixada percebeu que as "batatas da perna" ficavam em uma posição diferente, sendo o porte físico identico; que ao observar o tênis branco, da marca Fila, ora apreendido, afirma ser idêntico ao usado pelo autor do roubo; que esclarece ainda que tem condições de reconhecer o outro autor, que usava tênis preto da marca Oklei; que esclarece ainda que não tinha revelado sobre seu envolvimento com a pessoa de DOUGLAS, pois estava com vergonha; que a declarante não conhecia a pessoa de DIALISSON; que inclusive no dia dos fatos DOUGLAS enviou inúmeras mensagens para a declarante, perguntando aonde estava, porém não tem mais as mensagens uma vez que seu celular foi roubado; que tem provas do seu envolvimento com DOUGLAS e se preciso apresentará em Juízo; que DOUGLAS, mudou seu comportamento após os fatos, sendo certo que não mais saíram; que deseja que estas declarações fiquem sob sigilo, pois a declarante é comerciante e teme que escândalo prejudique seus negócios; que indagada sobre o veículo VW Gol de cor prata, afirma que o carro é identico ao veículo apreendido em poder de FERNANDA CRISTINA MARIANO; que, a declarante não chegou em qualquer momento a visualizar outras pessoas além das citadas, e não viu qualquer mulher quando da prática delitiva. Em 20 de setembro de 2021, novamente em sede policial disse que "ratifica no total o conteúdo das suas declarações prestradas anteriormente, acrescentando que foi convidada a comparecer nesta Unidade Policial, onde observou algumas fotografias, dentre elas a fotografia de DAVID BENEDITO GONÇALVES DO ROSARIO como sendo um dos autores do delito; relata que este, foi a pessoa que passou com DIALISSON, atrás do seu veículo, no instante que adentrava em sua moradia, sendo a pessoa que usava um tênis de cor preta da marca Oakley." Em Juízo disse que na data dos fatos, DIALISSON e DAVID entraram em sua casa; colocaram uma arma na cabeça de sua de 2 anos e ameaçaram mata-la se não os entregassem os cofres, joias e dinheiro; eles ficaram mais de uma hora em sua casa; limparam tudo; pegaram tudo que dava para pegar; eles não tinham corda para os amarrar; a intenção deles era os amarrar, mas esqueceram a corda, nesse momento eles saíram pela garagem; após perceber que saíram, Jéssica foi ao vidro da sala ver a saída deles e viu os dois saindo com seu carro e viu que também havia um carro um pouco acima com o farol aceso onde estava o Douglas; se recorda que era um Gol; chegou a visualizar o Dialisson e o David pois antes deles entrarem para dentro de sua casa, eles passaram atrás de seu carro, pois haviam embicado o carro para colocar na garagem e eles passaram sem máscara antes de entrar dentro de casa; nisso Jessica e Rubens entraram e trancaram a casa e os indivíduos pularam pelo muro; colocaram capuz a hora que pularam dentro de sua casa; conhece o Douglas e no dia ele estava vestido com uma camisa azul claro; não conhecia os outros dois; conhecia Douglas pois já havia se relacionado com ele, saíram em torno de seis ou sete vezes e era uma troca de favores; ele dava o que Jéssica queria, no caso "sexo", e ela dava dinheiro para ele; eles conversavam e inclusive no dia do roubo, Douglas perguntou a Jéssica se ela estava na pizzeria e ela disse que não e que estava organizando as coisas da loja; Douglas não mandava mensagem na parte da manhã e da tarde, apenas na parte da noite e neste

dia estava mandando mensagem desde cedo e ficou mandando até umas 18h00; reconheceu o tênis deles na delegacia; eles tem características marcantes, sendo que um deles é meio "orelhudinho", o Dialisson tem o olho puxado e a batata da perna torta então é difícil não lembrar desses detalhes, pois lembra deles olhando em seus olhos e negociando; queriam um suposto cofre, porém em sua casa não havia cofre; foi recuperado pouca coisa na casa do Dialisson; relata que os dois estavam armados, sendo que David também tinha uma faca na cintura; após o roubo mudou de casa no dia seguinte para um apartamento onde está morando atualmente; o filho está estudando em Pirassununga devido às ameaças pois a Fernanda já chegou a segui-la e após o roubo quase não sai mais de casa."

A suposta vítima Rubens Celso de Almeida Junior, em solo policial disse que "foi vítima de roubo qualificado no dia 17 de agosto do corrente ano; que na oportunidade, por volta das 22:40, chegou em sua casa, com sua esposa e filha, em seu veículo FIAT UNO; que o declarante, desceu do carro para abrir o portão, momento que viu dois rapazes, passarem por trás do veículo; que o declarante e sua família, adentraram normalmente no interior da moradia; que passado alguns minutos dois indivíduos cobrindo seus rostos, porém com as mesmas vestes dos indivíduos que passaram por trás do carro, momentos antes, pularam o muro da residência e exibindo armas de fogo, anunciaram que travava-se de um roubo; que, ambos estavam armados com revolveres (armas de tambor), que a partir daí, determinaram que sua esposa, ficasse sentada em um colchão ao chão com sua filha, ao passo que o declarante ficasse deitado ao chão de bruços; que os indivíduos ficaram pelo local por aproximadamente uma hora e meia, depois evadiram seu carro, levando inúmeros pertences, tais como relógios, joias, itens de uma loja de presentes que o declarante e sua esposa estavam prestes a inaugurar, totalizando um prejuízo aproximado de R\$ 80.000,00 reais; que os indivíduos que entraram em sua casa, eram pardos, sendo um deles, mais escuro, sendo que, assim como sua esposa, reparou bem que um deles usava tênis fila de cor branca e outro tênis oklay de cor preta; que tem condições de reconhecer os autores apenas pelo aspecto físico, uma vez que ficou a todo instante deitado ao chão; que os indivíduos evadiram-se em seu veículo e abandonaram seu carro no Bairro Cristo Redentor; que no instante que saíam da casa, os mesmos fecharam as trancaram as portas da casa, e determinaram que não saíssem do local; que sua esposa desobedecendo os assaltantes, foi até um vidro existente na sala e lá pode ver um veículo VW Gol de cor prata, com vidros abaixados; que sua esposa logo lhe disse que a pessoa que dirigia o citado veículo e trata-se da pessoa de DOUGLAS, conhecido do casal; que esclarece essa informação não foi revelada anteriormente, uma vez que sua esposa não queria revelar que pagava a pessoa de DOUGLAS em troca de favores sexuais, ou seja, que fazia programa com DOUGLAS, em um momento de crise no casamento em que o declarante estava separado de JESSICA, porém morando na mesma casa; que após serem indagados pela Polícia, que veio a receber denúncia sobre este fato, o declarante resolveu falar a verdade; que na data de hoje, tem conhecimento que Polícia Civil, cumpriu mandado de busca na casa de DOUGLAS e também do seu irmão DIALISSON; que no dia 01 de setembro, sua esposa reconheceu sem sombra de dúvidas uma pulseira prateada a qual está sem feixe, um berloque em forma de chapéu de cozinheiro, escrito chef, um berloque, rosca cor-de-rosa, um berloque escrito "eu amo tatoo", uma gargantilha de prata com pedras coloridas, uma corrente de prata contendo uma medalha com pai nosso, e um cantil cromado; que o declarante, ao observar a pessoa de DIALISSON MACLEI DE SOUZA, informa que este tem o mesmo aspecto físico de um dos autores do fato, o que usava um tênis de cor branca da marca Fila; que o declarante conhecia a pessoa de DOUGLAS, mas não conhecia a pessoa de DIALISSON; que tem conhecimento que no dia dos fatos a pessoa de DOUGLAS enviou inúmeras mensagens para a sua esposa declarante, perguntando aonde estava; que deseja que estas declarações fiquem sob sigilo, pois o declarante e sua esposa são comerciantes e teme que escândalo prejudique seus negócios." Em juízo disse que na data dos fatos, chegou em sua casa, estacionou o carro para poder abrir o portão, momento em que viu que dois indivíduos passaram por trás do carro e prosseguiram; adentrou o carro em casa, abaixou o portão e entrou dentro da casa com sua filha de dois anos e sua esposa e,

quando foi levantar para tirar as coisas do carro já se deparou com os mesmos indivíduos que havia visto, já na porta do seu quarto falando “perdeu, perdeu”; já o colocaram no chão com a arma o tempo todo apontada para sua filha de dois anos por mais de uma hora querendo tudo que tinha em casa, perguntando de dinheiro e jóias; o colocaram de cara para baixo por cima dos braços e o ameaçando dizendo para ele não se mexer; não foi agredido fisicamente apenas psicologicamente; viu os indivíduos antes de entrar sem capuz e depois eles estavam de capuz entrando em seu quarto; viu o rosto deles antes de entrarem pois chegou a sair do carro para abrir o portão; conhecia David desde criança, pois sua família não era desta cidade e vinha passar férias na casa de sua tia e sabia que a família de David passava necessidade e o ajudava desde criança; conseguiu reconhecer eles na delegacia; mencionou que o Dialisson tem a batata da perna curta e o olho puxado e uma tatuagem no pescoço aparente; o tempo todo ficaram ameaçando porém também conversavam com Rubens e Jéssica, Jessica sempre consciente do que estava falando, falou que seu carro era de serviço, que tinha rastreador e estava com pouco combustível e que tem seguro, então Dialisson ligou para o irmão dele falando que teria que abandonar o carro; Rubens disse saber que Dialisson falava com seu irmão porque reconheceu a voz; eles tinham duas armas que era revólver de tambor; teve um prejuízo de mais ou menos 120 mil reais; a filha comenta diariamente do assalto; não consegue mais dormir; passa mal com crises de ansiedade e não sai mais a noite; teve que mudar de casa, saiu da casa no mesmo dia do assalto e hoje mora em apartamento em condomínio por questão de segurança pois não tem mais sossego; David ficou apontando a arma para Jéssica e para sua filha, sempre fazendo ameaças falando “fica quieta, cala boca se não vou matar essa menina”; enquanto Dialisson, mais calmo, revirava a casa procurando joias e as coisas.

A testemunha de acusação, o delegado de polícia Dr. Henrique Palmeira Campos, em juízo disse que havia sido solicitado mandado de busca na residência dos investigados, que eram Douglas, Dialisson e mais uma pessoa, por causa dos objetos; procederam as diligências e entraram na casa do Dialisson que estava junto de sua companheira Fernanda e foram localizados alguns objetos semelhantes aos que constaram no boletim de ocorrência; também encontraram porção de maconha que disse ser de sua propriedade; foram encontrados dois tênis iguais aos que a vítima descreveu; durante o mandado de busca o investigador foi olhar no veículo Gol semelhante ao que foi utilizado na ação e Fernanda teria entrado no imóvel e arremessado o celular no chão tornando ele impossibilitado para investigar e, questionada sobre tal atitude, ela disse que havia fotos comprometedoras que ela não queria que fossem vistas pelos policiais; quanto aos objetos encontrados foram mostrados às vítimas e elas reconheceram; após, conseguiram a identificação dos dois irmãos e posteriormente do indivíduo chamado Daivid Rosario; a vítima efetuou reconhecimento pessoal e identificou o Douglas como o indivíduo que havia avistado no dia do roubo e estava no carro Gol, veículo este que seria de propriedade da mãe de Fernanda; disse que David e Dialisson foram os que entraram na residência; todos eles já tem passagem anteriores por roubo; Fernanda que assumiu a propriedade dos objetos também já tem passagem e David também foi reconhecido por uma outra ocorrência gravíssima em um latrocínio de uma comerciante que foi morta por arma de fogo.

A testemunha de acusação, o investigador de polícia Charles Tobias Gomes, em juízo disse que começou a investigação ouvindo a vítima Jessica; ela relatou que havia chegado em casa com o marido e a filha e ela avistou dois indivíduos vindo em direção de sua casa; disse serem dois indivíduos negros e estavam de máscara; passaram pela casa e continuaram andando; após, entrou em sua casa e em seguida os dois indivíduos entraram, anunciaram o roubo e começaram a pegar vários objetos da casa; o crime durou cerca de uma hora e meia; disse ter chamado atenção os tênis dos indivíduos onde citou a marca e a cor deles; durante a ação ela percebeu que um veículo estacionou bem de frente a casa dela e segundo ela pelas frestas do portão observou a interação dos indivíduos com essa pessoa que estava do lado de fora; eles fugiram com os pertences e o veículo da família; o veículo foi abandonado posteriormente no bairro do Cristo Redentor; após teve uma denúncia anônima sobre

esse crime dizendo ser Dialisson, o irmão dele e mais um indivíduo os autores do crime e, que esse roubo havia sido auxiliado por uma pessoa de nome Fernanda e, que posteriormente os objetos do roubo teriam sido passados para uma outra pessoa de apelido "Quim"; descobrimos que Fernanda era esposa de Dialisson; durante as investigação percorremos a rua do roubo e buscamos imagens; nas imagens foi avistado um veículo VW Gol e essa imagem foi salva e verificamos que Fernanda tinha esse veículo que se assemelhava bastante ao que foi sentido a casa durante o roubo.

DIALISSON MACLEI DE SOUZA, em declarações perante a autoridade policial disse que "nesta data estava na casa de sua namorada Fernanda, com a qual reside há cerca de dois meses; que, Fernanda tem duas filhas que também residem na moradia; que, o portão de acesso a casa é aberto, e foram abordados por Policiais Civis ao adentrarem o local; que, foi dado conhecimento de um Mandado de Busca a ser executado e a entrada franqueada; que, os Policiais Civis vieram a encontrarem alguns objetos, os quais disseram serem produtos de ilícito; que, Fernanda disse aos Policiais que os objetos eram de sua propriedade; que, foi localizada uma porção de Maconha a qual o declarante afirma que é de seu uso pessoal pois é usuário de Maconha; que, o declarante se compromete a comparecer ao Jecrim quando intimado; que, a declarante viu que Fernanda quebrou seu aparelho celular, o qual estava no interior do veículo, e disse que era por motivo de fotos que não queria que fossem vistas; que, ao ser indagado ao declarante onde se encontrava no dia 18/08/2021 por volta das 22:40 horas, afirma que não se recorda, mas provavelmente estava com sua namorada Fernanda; que, quanto ao veículo da marca Vw, modelo Gol, de placas DNQ 4 F92 de Porto Ferreira, afirma que somente sai com o mesmo eventualmente, apenas no Bairro Cristo Redentor, pois não é habilitado; que, quanto a seu irmão Douglas, o mesmo somente vai na casa do declarante eventualmente; que, o declarante afirma que não praticou qualquer ato ilícito após sair da Cadeia há cerca de sete meses, já tendo trabalhado em duas cerâmicas e atualmente vende roupas com sua namorada Fernanda." Em juízo disse que não se recorda do dia dos fatos, mas realmente aconteceu; estava com dívidas e desempregado, passando por uma situação crítica em sua casa; no dia passou em sua mente que precisava arrumar um dinheiro pois estava endividado e foi aonde Fernanda sua ex-namorada o levou ao bairro Vila Maria para conversar com um amigo que estava lá; ela não sabia de nada e o levou na inocência; desceu a rua, encontrou o David e conversaram, sendo que David disse que também não se encontrava em uma situação muito boa; conhecia ele desde pequeno do bairro Cristo Redentor e foi aonde que por estarem precisando de dinheiro resolveram cometer o ato; subiram a rua, viram o carro passando; disse que eles não estavam com duas arma como a vítima falou mas que estavam com o celular na cintura; ela ingressou na residência, quando ela entrou eles realmente subiram a rua e voltaram, nisso, ela entrou e não fechou o portão, diante disso, entraram e anunciaram o assalto; na residência estava ela, o marido e a filha dela; em nenhum momento houve agressão, não tinha arma de fogo, somente colocaram a mão na cintura com o celular falando que era um assalto e que não estavam lá para fazer maldade e sim para obter algo; pegaram o celular; Dialisson relata que este começou a olhar no guarda roupa e viu um pouco de joia e bijuteria e levaram o ouro que tinha; quando saíram não agrediram ninguém; deixaram eles trancados, deixaram a chave na sala, montaram no carro dela e foram embora; o carro realmente foi deixado no bairro Cristo Redentor e Dialisson quem o fez; ficaram mais ou menos uns 40 minutos na casa; Fernanda não sabia, falou que ia fazer umas cobranças no Vila Maria pelo fato de vender roupa e disse que depois voltaria de moto taxi embora; as jóias de pratas de Fernanda são dela mesmo; ela vende e tem uma página que chama Mariano pratas; dentre os objetos tinha uns berloques pois deu de presente para ela, não falou da onde vinha, então ela não sabia que era roubado; relata que o irmão não teve participação; sobre o carro que Jéssica mencionou, tratava-se do momento quando Fernanda passou para leva-lo no Vila Maria; não sabe sobre a relação que seu irmão teve com a vítima pois é meio afastado dele, pois ele é o único filho por parte de pai, às vezes conversa mas nesses dois meses que ele ficou na rua falou uma ou duas vezes com ele; estava com o celular e quando entrou a porta da sala ainda estava aberta, então entraram e apagaram a luz e foram para o quarto, nisso

já mandaram Rubens para o chão e, foi onde a vítima viu a batata de sua perna; não pediu ajuda de sua irmã Daiane e de Fernanda para interferir nas investigações.

DOUGLAS DOS SANTOS, em juízo disse que tinha relacionamento com Jéssica e brigou com ela, onde esta disse que se ele não ficasse com ela de acordo com o que ela lhe propôs de ficar (ficar com ela e o marido dela), ela iria acabar com minha vida e acredita que ela esteja o acusando por isso; conhece ela há mais ou menos dois para três meses, se conheceram pela internet durante uma saidinha desde a época em que estava na colônia; começaram a ter um relacionamento; ela disse que era solteira porém, agora que saiu de vez da prisão ela falou que era casada, situação esta que Douglas relata não ter aceitado; queria que tivesse relacionamento com o marido dela, ela vendo os dois se relacionando; disse para ela que isso não dava, momento em que ela ficou brava e disse que se eu não fosse dela não seria de ninguém; assim começou a briga deles; acredita que por ter sido o irmão que fez o ato, e a polícia por já saber de sua história, acabou dela estar acusando ele por ter sido seu irmão; no dia do reconhecimento na delegacia, ela o viu e já o acusou dizendo que era ele falando que tinha relacionamento comigo; relata que após isso continuaram conversando, mantendo a amizade e ela sempre falava que se não ficasse com ela não ia o deixar em paz; nega que no dia dos fatos conversou com ela e sim apenas no outro dia.

DAVID BENEDITO GONÇALVES DO ROSÁRIO, em juízo disse que estava no bairro Vila Maria usando droga pois é usuário de cocaína, momento e que Dialisson chegou dizendo que tinha uma residência dando brecha o chamando se David queria ir com ele lá para ver o que tinha lá dentro; David aceitou e então foram de pé do bairro Vila Maria até próximo à delegacia, que é perto da residência; ao chegarem de frente com a casa, colocou a mão no portão e viu que estava aberto, a porta da sala também estava aberta; entraram e se depararam com a moça, a criança e o rapaz dentro do quarto, momento em que anunciaram o assalto, porém o assalto foi simulado, não havia arma, estavam somente com o celular; passaram recolhendo os celulares deles; perguntaram se tinha dinheiro e ela disse que não tinha, pegaram as joias e uns mostruários de bijuterias; montaram num carro que estava a residência e antes de sair trancaram a porta e foram embora; dispensaram o carro atrás do bairro Cristo Redentor, colocaram tudo que pegaram dentro da bolsa e foi cada um para seu canto; não ameaçou a criança que estava junto, pelo contrário quando foi anunciado o roubo pediram para que a moça acalmasse a criança para não causar constrangimento a ela.

Os relatos das vítimas são muito claros e convincentes a respeito do roubo, sendo incontestes a sua existência. Por terem visto inclusive a face deles, nenhuma dúvida ficou a respeito da autoria.

As circunstâncias negadas, como a presença de arma, não merecem qualquer credibilidade, pois não se vislumbra qualquer motivo por parte das vítimas para falsa acusação. Até porque o contexto de subjugação descrito, por tanto tempo, não seria possível sem o auxílio de instrumentos para reforçar a ameaça.

Aliás, nem mesmo em relação a Douglas existe qualquer suspeita de falsa incriminação; primeiro porque a publicidade da relação extraconjugal expôs o casal; depois porque o crime, de fato, existiu e Jéssica desde o início apontou a existência de três agentes; ademais, ela descreveu Douglas em um automóvel, o qual foi notado nas imediações naquele horário por outras fontes de prova.

Douglas foi avistado claramente enquanto esperava pelos corréus do lado de fora, atuando seja como executor de reserva ou para dar fuga àqueles que praticaram o verbo descrito no tipo penal. Responde, assim, nos termos do art. 29 do Código Penal.

Configurado, assim, o delito de roubo, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de quatro (4) a dez (10) anos, e multa".

Passo a dosar as penas.



Ressalto que a fixação dos aumentos da primeira fase sobre a pena mínima constitui procedimento contrário à lei. Apesar disso se aplicar a qualquer tipo penal, a contrariedade é notada mais facilmente nos casos em que há grande intervalo entre a mínima e a máxima, quando esta se torna impossível, frustrando a determinação do legislador.

Na hipótese do tráfico o aumento teria de ser de dois inteiros para se chegar aos quinze anos! Desnecessário maior esforço para ver o efeito catastrófico desse procedimento em crimes como o peculato ou o homicídio qualificado. Nunca se chegará ao máximo, o que, na prática, contraria frontalmente a lei.

Mais, o procedimento que toma como base de cálculo a pena mínima gera outra injustiça. Percebe-se que em alguns casos a qualificadora somente aumenta a pena máxima; é o que ocorre, a título de exemplo, com a lesão simples no âmbito da violência doméstica. Ora, calcular os aumentos tendo por parâmetro a pena mínima é ignorar o comando legal que deu especial gravidade ao delito cometido naquela situação específica.

Sem contar os casos em que o intervalo de pena é menor que a pena mínima (§3º do art. 302 da Lei 9.503/97, artigos 267, 270 e 273 do Código Penal, entre outros), quando a utilização somente desta causa considerável prejuízo ao réu.

As situações e razões aqui trazidas são suficientes para demonstrar que a fixação da pena na primeira fase levando em conta somente a pena mínima contraria a lei e o sistema de imposição de sanções por ela previsto.

Ora, como o legislador estabelece sempre um mínimo e um máximo, ambos são a medida legal da gravidade do delito, de modo que o procedimento mais adequado para perceber essa grandeza em sua inteireza é levar em consideração justamente o intervalo de pena, ou seja, a diferença entre o máximo e o mínimo legal; aplica-se o aumento sobre o intervalo, adicionando a pena mínima.

É o que recentemente vem fazendo o STJ:

Considerando o intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena abstratamente prevista para o delito de sonegação fiscal e a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se afigura desarrazoada ou desproporcional a exasperação da base em apenas 1 (um) ano acima do mínimo legal, porquanto, na compreensão das instâncias ordinárias, suficiente à prevenção e reprovação do crime.

STJ, AgRg no AREsp 1194509/MG, Quinta Turma, rel. Min. José Ilan Paciornik, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018.

A gravidade concreta do delito, praticado por pessoa que é integrante da polícia militar e que mais do que qualquer outro servidor público deve primar pela respeitabilidade de sua instituição e preservar o pundonor que rege a caserna; bem como o modo de execução, tratando-se de delito praticado por meio de grave ameaça e violência moral, justificam a fixação da pena-base 2 anos acima do mínimo legal, tendo em vista o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, que vai de 2 anos a 8 anos de reclusão.

STJ, AgRg no REsp 1678420/PA, Sexta Turma, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018.

Descabe falar em desproporcionalidade na exasperação da pena-base pela culpabilidade, pois, considerando a fração de aumento ideal de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, o qual corresponde a 18 anos, chega-se ao incremento da reprimenda em 2 anos e 3 meses por vetorial desabonadora, ou seja, em patamar inferior ao estabelecido no decreto condenatório.

STJ, HC 448811/PR, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018.

Quanto aos maus antecedentes, descabe falar em desproporcionalidade no aumento da pena em 6 meses, considerando a presença de dois títulos condenatórios a serem valorados na primeira fase da dosimetria, assim como o intervalo do apenamento

estabelecido no preceito secundário do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. STJ, HC 451487/MS, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018.

Mantém-se a valoração negativa das vetoriais analisadas pelo v. acórdão impugnado, tendo em vista a fundamentação concreta apresentada, descabendo falar em desproporcionalidade na fixação da pena-base em 5 (cinco) anos e 12 (doze) dias de reclusão, considerando o critério ideal de aumento por circunstância judicial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, o qual corresponde a 6 anos. STJ, HC 446462/SP, Quinta Turma, rel. Min. Felix Fischer, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018.

É também a posição do Plenário do STF:

Ausente a alegada desproporcionalidade entre os parâmetros utilizados na dosimetria das penas dos crimes de corrupção ativa e formação de quadrilha, sobretudo porque se tratam de delitos cujas objetividades jurídicas são distintas e que apresentam diferentes intervalos penais nos respectivos preceitos secundários. AP 470 EDj-sétimos/MG, Plenário, rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 05/09/2013, DJe 10/10/2013.

Não se aplica um critério meramente matemático de comparação entre penas cominadas a delitos distintos, com intervalos diversos entre a pena máxima e a pena mínima, sob pena de violação do princípio da individualização. AP 470 EDj-vigésimos quartos/MG, Plenário, rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 28/08/2013, DJe 10/10/2013.

Aliás, em ações de competência originária das cortes superiores a dosimetria no intervalo da pena é uma constante.

Por exemplo, nos dois títulos penais condenatórios emitido pela Suprema Corte em 2019 (AP 892/RS, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 20/05/2019, e AP 1030/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgada em 22/10/2019, DJe 13/02/2020) nota-se claramente este procedimento (grifos nossos - diversos do original):

13.a.1) Quanto ao crime de gestão fraudulenta de instituição financeira (...) cumpre que a pena-base, considerada a pena mínima de três anos de reclusão e máxima de doze anos, seja fixada em 04 anos e 06 meses de reclusão;

13.b.1) Relativamente ao crime de empréstimo vedado (art. 17 da Lei 7.492/1986) (...) cumpre que a pena-base, considerada a pena mínima de dois anos de reclusão e máxima de seis anos, seja fixada em 04 anos e 06 meses de reclusão;

AP 892/RS, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 20/05/2019.

No juízo de individualização da pena à luz do caso concreto, anoto que a sanção cominada de forma abstrata ao crime de lavagem de dinheiro é de 3 (três) a 10 (dez) anos de reclusão e multa, nos termos do art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998. (...) fixo-lhe a pena-base, para cada delito de lavagem de dinheiro, em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa. AP 1030/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgada em 22/10/2019, DJe 13/02/2020.

A dosimetria foi adotada por unanimidade pelos dois colegiados, conforme extratos de ata.

Não diverge a Segunda Turma do Pretório Excelso. Na condenação em ação penal originária (AP 644/MT, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em

27/02/2018, DJe 16/03/2018) assim se pronunciou:

(...) deve-se observar as penas originalmente cominadas, "reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa" (...) Considerando a particular gravidade das circunstâncias mencionadas, estabeleço a pena-base em 3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão.

Em sentido idêntico a Corte Especial do STJ (APn 327/RR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 18/12/2018, DJe 19/12/2018):

Os fatos narrados ajustam-se aos elementos configuradores do delito de peculato-desvio (art. 312, 2ª parte do Código Penal). (...)

Portanto, diante destas três circunstâncias judiciais altamente desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal.

Assim, sopesadas tais circunstâncias e observadas a razoabilidade e a proporcionalidade da reprimenda para a necessária e suficiente reprovação e prevenção do crime, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, estabelecidos à razão unitária de 1 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Observar no voto acima que o aumento na pena corporal é idêntico ao da pena de multa, caso se considere o intervalo das penas (30% dos intervalos).

Tampouco se faz aqui tarifação de aumentos em tabelas predeterminadas. Além de não haver respaldo legal, isso fere de morte o espírito do Código Penal que estimula a valoração concreta dos elementos do caso.

Não se há falar em tabelamento das reprimendas, nem mesmo em institucionalização da pena mínima.

TJSP, Apelação n. 0000142-53.2017.8.26.0472 , 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Costabile e Solimene, j. 23.08.2018.

Preambularmente, lembro que a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vitoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base.

AP 996/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 29/05/2018, DJe 08/02/2019.

Segundo o procedimento que valora cada circunstância judicial com um aumento de 1/6 ou 1/8, merecerá a reprimenda máxima o fato criminoso em que estiverem presentes todas as circunstâncias, pouco importando as suas gravidades, ao passo que um fato criminoso envolto em somente uma circunstância negativa, mas presente em um grau absurdo, sofrerá um aumento mínimo.

Ora, isso é uma má interpretação sobre o sistema de imposição de penas estabelecido pela Reforma de 1984 e um descumprimento da Constituição na medida em que esta impõe a individualização da pena, a qual necessita uma valoração da gravidade concreta das circunstâncias, e o art. 59 do Código Penal exige que a fixação da pena atenda à finalidade de reprovação e prevenção do crime, o que também não se alcança com tabelamentos.

Como diz Roberto Lyra nos seus comentários ao Código Penal, a adoção de um sistema de penas inflexíveis estabelece uma igualdade que é a pior das iniquidades. E continua, "a rigor, há arbítrio na lei, no seu apriorismo, na sua abstração, na sua dureza. Nas mãos dos juizes, o texto deixa de ser arbítrio, humanizando-se, sensibilizando-se, adaptando-se à vida e à personalidade de cada homem. Portanto, é a lei que renuncia ao seu egoísmo e vai palpitar, ao ritmo flagrante do convívio social, através da toga. Os mandamentos legais são frios e autoritários. Para o homicídio – de 12 a 30 anos. Por quê? Para quê? Com a liberdade dos juizes responsáveis, não somente em atenção a circunstâncias convencionalmente enumeradas,

e sim à realidade integral de cada homem e de cada fato". Para ele, "enquanto se mantiver, com a seleção moral e intelectual, a independência da magistratura, o arbítrio judicial, regulado cautelosamente, como fez o Código, só poderá ser salutar".

Deste modo, o magistrado que fixa os aumentos levando em conta somente o número de circunstâncias e não a suas valorações concretas, age com um automatismo que leva à injustiça e faz pouco de sua toga.

Portanto, o grau do aumento depende mais da intensidade concreta das circunstâncias que da extensão com que são encontradas.

Não se nega, contudo, que alguns julgadores ainda se valem do antigo método da pena mínima e do tabelamento de aumentos. Todavia, agindo contra toda a jurisprudência dos tribunais superiores, é dever justificar a heterodoxia.

Primeira etapa.

De início aponto os fatores da dosimetria que são comuns aos réus.

O princípio da individualização da pena não exige que o Magistrado, diante de réus que ostentam as mesmas circunstâncias judiciais - como no caso concreto -, realize um procedimento de dosimetria da reprimenda em separado para cada um deles, podendo, desde que o faça de forma fundamentada, agrupá-los nas razões que lhes forem comuns e justifiquem a aplicação da reprimenda naquele quantum.

STJ, AgRg no Ag 1130380/MG, Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017.

O fato de ter sido utilizada a mesma motivação para a valoração das circunstâncias judiciais dos pacientes não tem o condão de macular a dosimetria, por suposta ofensa ao princípio da individualização da pena, vez que se trata, no caso, de circunstâncias judiciais comuns aos acusados.

STJ, HC 317770/ES, Quinta Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016.

Em relação às consequências do delito, em razão do auto de avaliação de fls. 97/100, aumento a pena base em um ano e 58 dias-multa.

O delito foi cometido invadindo uma residência, o que configura uma circunstância especialmente grave. A Constituição protege a casa afirmando a sua inviolabilidade no inciso XI do art. 5º. Ora, uma das funções do direito penal é justamente a tutela de bens jurídicos que aumentam a liberdade e a segurança das pessoas; e uma das facetas importantes dos direitos fundamentais é a criminalização de sua violação. Assim, a violação da residência para a consecução do roubo extrapola demasiadamente aquilo que está insito ao tipo penal constituindo circunstância especialmente grave ensejando exasperação da pena próximo ao limite máximo.

Entretanto, para evitar desproporcionalidade, em razão da sanção estabelecida pelo §1º do art. 150 do Código Penal, limito o aumento a dois anos e 116 dias-multa.

Em razão do considerável tempo que os agentes mantiveram as vítimas em seu poder, restringindo suas liberdades, majoro a pena em dois anos e 116 dias-multa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais de cada acusado, anoto que Douglas é primário; David (autos 0002619-57.2013.8.26.0547) e Dialisson (autos 1500209-70.2019.8.26.0472) tem um mau antecedente cada. Para cada mau antecedente majoro a pena em um ano de reclusão e 58 dias-multa.

Não se aplica aos maus antecedentes o período depurador de cinco anos (Tema 150 da Repercussão Geral do STF - HC 593.818/SC).

A pena-base de Douglas fica em oito anos de reclusão, além de 242 dias-multa.

A pena-base de David e Dialisson fica em nove anos de reclusão e 300 dias-multa.

Segunda etapa. Presente a atenuante da menoridade relativa (inciso II do art. 65 do

Código Penal) para Dialisson, compenso com a reincidência (autos 1500209-70.2019.8.26.0472).

Presente a agravante da reincidência para David (autos 0001529-69.2018.8.26.0472), pela qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando no máximo legal.

Deixo de valorar as confissões de Dialisson e David, pois nada acrescentaram ao decreto condenatório, sendo restritas ao que ficou evidente pelo testemunho das vítimas e pelo que foi colhido durante a investigação.

A confissão “espontânea” que, segundo alegam os apelantes, deveria ser causa de atenuação das penas, em verdade, não justifica a medida benéfica. Isso porque, como se vê mesmo a um exame perfunctório, limitaram-se a admitir o óbvio, já que foram presos em flagrante delito de roubo majorado tentado, enquanto tentavam roubar um banco. Surpreendidos pela polícia, fizeram reféns clientes e funcionários da agência, empreendendo fuga e trocando tiros com a polícia.

Seria ilógico premiá-los apenas por não terem utilizado o direito que o ordenamento lhes garante de mentir descaradamente.

APELAÇÃO CRIMINAL nº 0002029-19.2013.8.26.0244, 16ª Câmara Criminal, rel.

Desembargador Otávio de Almeida Toledo, julgado em 16 de dezembro de 2014.

Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal.

Súmula 545 do STJ.

Terceira etapa. O aumento pelo concurso de pessoas é justo sempre que o crime foi praticado em conjunto, não se exigindo que o comparsa seja imputável ou sequer que seja identificado. No caso, ficou provado pela prova testemunhal o concurso de três pessoas, o que enseja um aumento na metade.

O aumento de 2/3 pelo uso da arma se aplica sempre que a violência ou ameaça é exercida por meio dela. A sua caracterização, segundo jurisprudência da 3ª Seção do STJ (a qual reúne as duas turmas com competência criminal da corte), pode ser feita por meio da prova oral; todavia, é possível que a defesa, por meio de perícia, prove que a arma não estava em condições de uso, não representando um risco maior ao bem jurídico incolumidade física, desautorizando a incidência do aumento.

I - Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na